

Αρ. Άδειας: ΚΕΑ14-2024

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

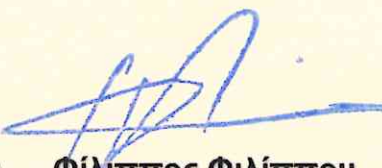
Η ΡΑΕΚ δυνάμει των εξουσιών που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2023 (Ν. 130(I)/2021) χορηγεί την παρούσα Άδεια στην εταιρεία:

**H.E.S.S. HYBRID ENERGY STORAGE SYSTEMS LTD
(HE 439846)**

ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ	:	05.07.2024
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ	:	04.07.2029
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	:	59 MW _p
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	:	120 MWh



Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
Πρόεδρος



Φίλιππος Φιλίππου
Αντιπρόεδρος



Νεόφυτος Χατζηγεωργίου
Μέλος

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Άδεια Εγκατάστασης Αποθήκευσης Ενέργειας υπ' αριθμόν

ΚΕΑ14-2024

χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 26(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(I)/2021)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες της δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(I)/2021), όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες της δυνάμει οποιωνδήποτε άλλων Νόμων, Κανονισμών και Αποφάσεων για το σκοπό αυτό, χορηγεί την παρούσα Άδεια με την οποία η εταιρεία

H.E.S.S. HYBRID ENERGY STORAGE SYSTEMS LTD

(HE 439846)

αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου να εγκαταστήσει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, στο Φ/Σχ 40/35, τεμάχιο 26 στο Ψευδά της επαρχίας Λάρνακας.

Το σύστημα αποθήκευσης θα αποτελείται από συστοιχίες μπαταριών, με μέγιστη ισχύ εξόδου 59MW και αποθηκευτική ισχύ 120MWh.



Η παρούσα Άδεια για Εγκατάσταση Αποθήκευσης Ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς χορηγείται υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Ερμηνεία

Οι λέξεις, όροι και εκφράσεις για τους οποίους οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2023 (Ν. 130(I)/2021) και οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) έχουν αποδώσει έννοια, έχουν την ίδια έννοια στην Άδεια αυτή.

Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτή την Άδεια οι οποίοι δεν ερμηνεύονται από τον ως άνω Νόμο ή τους προαναφερόμενους Κανονισμούς, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδει η παρούσα Άδεια.

2. Συμμόρφωση με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 και τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις

Ο κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα Άδεια, συμμορφώνονται με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 και τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Η μη συμμόρφωση του κατόχου της Άδειας προς οποιανδήποτε πρόνοια του Νόμου ή τους απορρέοντες Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις ή των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται στην παρούσα Άδεια, παρέχει στη ΡΑΕΚ το δικαίωμα να επιβάλει στον κάτοχο της Άδειας διοικητικό πρόστιμο ή/και να αναστείλει ή να ανακαλέσει την παρούσα Άδεια.

Νοείται ότι ο κάτοχος Άδειας συμμορφώνεται προς οποιανδήποτε πρόνοια άλλων Νόμων που σχετίζονται με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, είτε παραπέμπουν είτε όχι σε αυτόν.



3. Συμμόρφωση με τους Κανόνες που απορρέουν από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023

Ο κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους Κανόνες που απορρέουν από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 και συγκεκριμένα ότι συμμορφώνεται:

- (1) με τους εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Κανόνες Διανομής, και
- (2) με τους εν ισχύ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

4. Συμμόρφωση με άλλους Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Κανόνες

Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση και ευθύνη να τηρεί τους εν ισχύ Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Κανόνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να διασφαλίζει ότι ο Σταθμός και οι δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα Άδεια συνάδουν με αυτούς.

Η παρούσα Άδεια δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της, από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων και αδειών, οι οποίες απαιτούνται από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

5. Τέλη

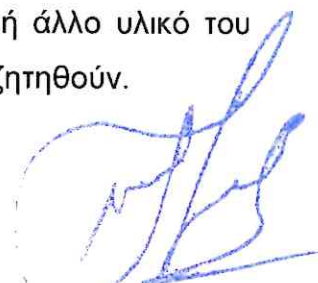
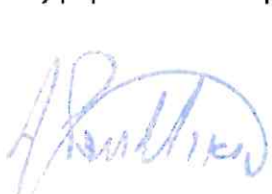
Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στη ΡΑΕΚ όλα τα τέλη όπως καθορίζονται στους εν ισχύ Κανονισμούς για τα Τέλη Αδειών.

6. Εξουσίες Εξασφάλισης Πληροφοριών

Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να παρέχει στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο υλικό που η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτεί κατά την άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της.

7. Δικαίωμα Εισόδου και Έρευνας

Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να επιτρέπει στη ΡΑΕΚ ή σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της την είσοδο τους στα υποστατικά του ή τα μεταφορικά μέσα του, να τους παρέχει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό του ζητηθεί και να τηρεί βιβλία, έγγραφα και μητρώα όπως αυτά του ζητηθούν.



8. Τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών

Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για καθεμιά από τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται κατοχή Άδειας.

9. Απαγόρευση σταυροειδών επιδοτήσεων

Ο κάτοχος Άδειας απαγορεύεται να προβαίνει σε σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής και προμήθειας ή άλλων δραστηριοτήτων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ή εκτός αυτού.

10. Διαχείριση Δεδομένων

Ο κάτοχος Άδειας οφείλει, κατά τη διαχείριση δεδομένων των πελατών του, να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε κανόνες που καθορίζει η ΡΑΕΚ και τις απαιτήσεις του Νόμου για τη διαχείριση δεδομένων.

11. Υποχρέωση προς εχεμύθεια

Ο κάτοχος Άδειας απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο, εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και έχει την υποχρέωση να αποτρέπει τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις δραστηριότητές του.

Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού δημοσιοποιούνται.

12. Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου

Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου κατόχου Άδειας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Άδειας είναι νομικό πρόσωπο και προτίθεται να προβεί σε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ.

Όταν ο κάτοχος Άδειας προβαίνει στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατόπιν της σχετικής έγκρισης της ΡΑΕΚ, οφείλει να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ σχετικά εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αλλαγής.

13. Τροποποίηση Άδειας

Η παρούσα Άδεια δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Άδειας επιθυμεί την τροποποίηση των στοιχείων ή των όρων της Άδειας έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτημα για τροποποίηση της Άδειας.

14. Μεταβίβαση Άδειας

Η παρούσα Άδεια δύναται να μεταβιβασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Άδειας προτίθεται να προβεί σε μεταβίβαση της Άδειας που κατέχει έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτημα για μεταβίβαση της Άδειας.

15. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σταθμού

(1) Ο κάτοχος Άδειας, έχει την υποχρέωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας να υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ τελικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του συστήματος αποθήκευσης, το οποίο δεν μπορεί να διαφέρει ουσιωδώς από το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε με την αίτηση.

(2) Ο κάτοχος Άδειας, μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού, έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ανά τρίμηνο έκθεση προόδου των εργασιών υλοποίησης του προτεινόμενου με την Άδεια έργου, στην οποία να αποτυπώνεται το ποσοστό προόδου της κάθε δραστηριότητας όπως αυτή θα καταγράφεται στο τελικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

(3) Ο κάτοχος Άδειας οφείλει να τηρεί το τελικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη παρέκκλιση από το τελικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής, συνιστά παραβίαση των όρων της παρούσας Άδειας.

16.Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας

Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να εκπληρώνει όλες τις Υποχρεώσεις Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τα Διατάγματα που ισχύουν ή θα ισχύουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας που κατέχει και να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε Αποφάσεις του Υπουργού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023.

17.Άδεια Λειτουργίας

Ο κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση, έγκαιρα, πριν από την ημερομηνία λήξης της Άδειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Ενέργειας, να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Με την έναρξη ισχύος της Άδειας Λειτουργίας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Ενέργειας, η παρούσα Άδεια Εγκατάστασης Αποθήκευσης Ενέργειας τερματίζεται αυτοδικαίως.

18.Χρονική διάρκεια ισχύος Άδειας

Η παρούσα Άδεια έχει διάρκεια ισχύος για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της.

19.Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος Άδειας

Η χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας Άδειας δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 και των απορρεόντων Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

Όταν ο κάτοχος Άδειας προτίθεται να αιτηθεί παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Άδειας που κατέχει, έχει την υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ έγκαιρα αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της Άδειας πριν από την λήξη της.

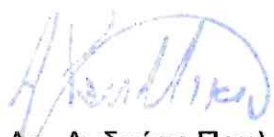
20. Αναστολή και Ανάκληση Άδειας

Η παρούσα Άδεια δύναται να ανασταλεί ή να ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 και των απορρεόντων από αυτό Κανονισμών, Ρυθμιστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων καθώς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών.

21. Τερματισμός Άδειας

Όταν ο κάτοχος Άδειας προτίθεται να τερματίσει τις δραστηριότητες για τις οποίες χορηγήθηκε η παρούσα Άδεια, έχει την υποχρέωση να υποβάλει γραπτή ειδοποίηση τερματισμού Άδειας στη ΡΑΕΚ και να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ δεν κατακρατεί τέτοια έγκριση αδικαιολόγητα.

Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2024



Δρ. Ανδρέας Πουλλικκός
Πρόεδρος



Φίλιππος Φιλίππου
Αντιπρόεδρος



Νεόφυτος Χατζηγεωργίου
Μέλος